Statsforvalteren
i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus

Vår dato: 16.03.2026
Vår ref: 2025/34444
Deres dato:
Deres ref:

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF
Postboks 4956 Nydalen
0424 OSLO

Saksbehandler, innvalgstelefon
Javier Martínez Alarcón, 22003509

Vedtak om dispensasjon fra forurensningsforskriften § 27-8 - Nye Aker Sykehus - utslipp fra nødstrømsanlegget - Oslo

Sweco Norge AS har søkt om dispensasjon fra kravet om fastsettelse av skorsteinshøyde for nytt nødstrømanlegg ved Nye Aker Sykehus. Statsforvalteren har fattet vedtak om dispensasjon fra forurensningsforskriften § 27-8 andre ledd.

Vi varsler samtidig gebyr på kr 9 500 for vår behandling av søknaden. Varsel om gebyr kan kommenteres innen 2 uker.

Vedtaket kan påklages av berørte parter innen 3 uker.

Vi viser til søknad datert 14. oktober 2025 fra Sweco Norge AS på vegne av Helse Sør-ØST RHF og prosjekteringsgruppen Nye Aker Sykehus. Søknaden gjelder dispensasjon fra krav om fastsettelse av skorsteinshøyde etter forurensningsforskriften § 27-8 andre ledd, for nødstrømanlegget i Nye Aker Sykehus. Vi viser også til meldeskjema og spredningsberegninger for nødstrømanlegget mottatt den 15. august 2025 fra Sweco Norge AS.

Søknaden

Nødstrømanlegget skal bestå av 6 dieselmotorer, og anlegget vil kunne forsyne hele sykehuset med strøm dersom strømbrudd inntreffer. Nødstrømanlegget er en essensiell del av sykehusets beredskap ved bortfall av elektrisitet.

Ifølge søknaden har Sweco Norge AS gjort spredningsberegninger for fire ulike pipehøyder, 4 meter (kotehøyde +150,3), 20 meter (kotehøyde +166,3), 30 meter (kotehøyde +176,3) og 31,3 meter (kotehøyde +177,6) over tak til teknisk sentral. Spredningsberegningen konkluderte med at skorsteinshøyde må være minst 30 meter over tak til teknisk sentral for å redusere risikoen tilknyttet luftforurensning til et akseptabelt nivå.

Spredningsberegningene viser at med pipehøyde på 31,3 meter over tak til teknisk sentral, vil konsentrasjonen av NO_2 ved de mest ugunstige spredningsforhold være for høy ved helikopterlandingsplassen på sykehusets høybygg. Videre ligger sykehuset i et trafikkert område, og utslipp fra veitrafikk alene overstiger de anbefalte luftkvalitetskriteriene for NO_2 beregnet som årsmiddel i veibanen og veikanten ved de fleste værforhold ved Sinsenkrysset og ved tunnelmunningen til Lørentunnelen. Med pipehøyde på 31,3 meter over tak til teknisk sentral er det derfor nødvendig å søke dispensasjon fra forurensningsforskriften § 27-8 andre ledd, om at bidraget fra forbrenningsanlegget normalt ikke skal overskride 50 % av differansen mellom de anbefalte luftkvalitetskriterier og bakgrunnsverdien.

Statsforvalterens vurdering

Lovgrunnlaget

Forurensningsforskriften kapittel 27 regulerer utslipp til luft fra mellomstore forbrenningsanlegg. Fra og med 1. juli 2021 er drift av dieselmotorer også omfattet av bestemmelsene i forurensningsforskriften kapittel 27.

Forbrenningsanlegg som er omfattet av forurensningsforskriften kapittel 27 kan i utgangspunktet drifte i henhold til kravene i forskriften. Dersom særskilte forhold tilsier det, eksempelvis hensynet til lokal luftkvalitet, kan Statsforvalteren avslå etablering av et forbrenningsanlegg, eller kreve at anlegget reguleres med tillatelse etter forurensningsloven § 11. Statsforvalteren kan også gi dispensasjon fra enkelte krav i forskriften, der dette fremgår av forskriften.

Vurdering av det planlagte anlegget

Før etablering av nye forbrenningsanlegg skal det gjennomføres spredningsberegninger for fastsettelse av skorsteinshøyde, jf. forurensningsforskriften § 27-8. Spredningsberegninger skal gjøres på bakgrunn av blant annet de ugunstigste spredningsforhold som kan forekomme, jf. forurensningsforskriften § 27-8 andre ledd. Søker har gjennomført spredningsberegninger for drift av alle 6 aggregater samtidig.

Når det gjelder lokal luftkvalitet rundt Sinsenkrysset og tunnelmunningen, er det uheldig at det etableres enda en utslippskilde til NO_2 på bakkenivå. Dette er en ulempe som taler imot etableringen av nødstrømanlegg. Imidlertid kan vi ikke se at utslippssituasjonen blir vesentlig forbedret ved å bygge en høyere skorstein, da den dårlige luftkvaliteten i hovedsak skyldes høyt bidrag fra veitrafikk. Nødstrømanlegg er et viktig beredskapstiltak for å sikre kontinuerlig drift ved et sykehus, og utbyggingen av Nye Aker Sykehus er allerede grundig vurdert gjennom blant annet behandling etter plan- og bygningsloven. Det er også begrenset hvor mange som oppholder seg utendørs over lengre tid i disse områdene. Videre er driftstiden begrenset til noen få timer per år. Driftstid forventes altså å være under 500 timer per år i forbindelse med strømbrudd, vedlikehold, testing og service.

Med unntak av områdene rundt Sinsenkrysset og Lørentunnelen, fremgår det av spredningsberegningen at utslippene fra anlegget normalt ikke vil føre til redusert lokal luftkvalitet på bakkenivå dersom anlegget etableres med en skorsteinshøyde på 31,3 meter. Imidlertid viser spredningsberegningen at nødstrømanleggets bidrag til NO_2 ved sykehusets helikopterlandingsplass overstiger anbefalte grenseverdier ved ugunstige værforhold. Vi vurderer at dette kan aksepteres ettersom det er liten risiko for eksponering for de høye NO_2-konsentrasjonene. Dette er ifølge søknaden begrenset til de tilfeller der helsepersonell oppholder seg på helikopterplattformen ved mottak av pasienter, samtidig som det er et pågående strømbrudd og eksosen blåses direkte mot plattformen.

Forutsetningene for gjennomføring av spredningsberegning som er nevnt i § 27-8 andre ledd er oppfylt. Statsforvalteren kan gi unntak fra § 27-8 andre ledd med hjemmel i § 27-8 tredje ledd, og vi vurderer at det er grunnlag for å gjøre unntak i denne saken. I vurderingen har vi vektlagt den samfunnskritiske funksjonen som sykehuset har, og sykehusets behov for beredskapsløsninger for å ivareta sine driftsfunksjoner i unntakssituasjoner, slik som ved strømbrudd.

Kapittel 27 har ikke grenseverdier for utslipp til luft for motorer som er i drift i mindre enn 500 timer i året, jf. forurensningsforskriften § 27-12 tredje ledd. Vi minner om at selv om det ikke er fastsatt grenseverdier for utslipp til luft fra denne type anlegg, må tiltakshaver likevel sørge for å gjennomføre utslippsmålinger i henhold til forurensningsforskriften kapittel 27 vedlegg 3. Videre minner vi om at øvrige krav i forskriftskapittelet skal overholdes.

Konklusjon
Vi vurderer at det er grunnlag for å gi unntak for fastsettelse av skorsteinshøyde for det planlagte nødstrømanlegget ved Nye Aker Sykehus. Nødstrømanlegget kan derfor etableres som planlagt med høyde på 31,3 meter.

Vedtak

Statsforvalteren fatter vedtak om unntak fra forurensningsforskriften § 27-8 andre ledd. Nødstrømanlegg ved Nye Aker Sykehus kan etableres med en skorsteinhøyde på 31,3 meter over tak på teknisk sentral (tilsvarende kotehøyde +177,6).

Hjemmelen for unntaket er forurensningsforskriften § 27-8 tredje ledd.

Klageadgang

Vedtaket om unntak fra forurensningsforskriften § 27-8 andre ledd kan påklages av Oslo Universitetssykehus HF og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra dette brevet ble mottatt. En eventuell klage skal sendes til Statsforvalteren.

Varsel om gebyrfastsettelse

Statsforvalteren skal ta gebyr for sitt arbeid med tillatelser, jf. forurensningsforskriften § 39-3 første ledd. Det er ressursbruken i den enkelte sak som legges til grunn for fastsettelse av gebyr. Vi varsler derfor at dere skal betale gebyr for vår behandling av søknad om dispensasjon Vi vurderer at ressursbruken knyttet til denne saken tilsvarer sats 9 i forurensningsforskriften § 39-4. Sats 9 utgjør i år kr 9 500.

Varselet om gebyr kan kommenteres innen 2 uker.

Med hilsen

Kari Skogen
seksjonssjef
Klima- og miljøvernavdelingen

Javier Martínez Alarcón
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

HELSE SØR-ØST RHF	Postboks 404	2303	HAMAR
SWECO NORGE AS	Postboks 80 Skøyen	0212	OSLO
HELSE SØR-ØST RHF AVD OSLO	Grev Wedels plass 5	0151	OSLO
OSLO KOMMUNE	Postboks 2500 Vika	0037	OSLO
OSLO KOMMUNE BYDEL 9 BJERKE	Postboks 13 Økern	0508	OSLO